(121)

පොලිස්පති චක්‍ර ලේඛ අංක: 2024 / 2007

අපරාධ චක්‍ර ලේඛ අංක: 15 / 2007

මගේ අංකය : C 3/ 275 / 2007

පොලිස් මූලස්ථානය,

කොළඹ 01

2007.10.30

සියලුම ජ්‍යෙ.නි.පොො.ප./ නි.පොො.ප. වරුන්,

කොට්ඨාශ භාර නිළධාරීන්,

දිස්ත්‍රික් භාර නිළධාරීන් හා සියලුම ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත,

සත්ව ආඥා පනත / සත්ව හිංසා ආඥා පනත /ගෝ ඝාතක පනත යටතේ විශේෂිත වූ වැරදි හා සම්බන්ධයෙන් පොලිසියේ කාර්ය්‍යභාරය සහ වගකීම

සත්ව හිංසාව මෙන්ම සතුන්ට නිදහසේ පිවත්වීම සඳහා වූ සතුන්ගේ අයිතිය තහවුරු කිරීම පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාර දැනට නීති සම්පාදනය වී ඇත.

01. 1893 අංක 09 දරන ගෝ ඝාතන ආඥා පනත

02. 1907 අංක 13 දරන සත්ව හිංසා ආඥා පනත

03. 1958 අංක 29 දරන සත්ව ආඥා පනත

මෙම සම්පූර්ණ නීති මාලාවෙන් ප්‍රකාශ වී ඇති යම් යම් සීමාකිරීම් පිළිබඳව පොලිසිය සතු වගකීම ප්‍රථිඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රවනතාවය දැනට තරමක් දුරට ශූන්‍ය වී ඇත හෙයින්, මීට පෙර මේ හා සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති උපදෙස් චක්‍ර ලේඛනයන්ට අමතරව මෙම චක්‍ර ලේඛයේ දැක්වෙන නියෝග හා උපදෙස් මින් ඉදිරියට තරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සියලුම දිසා භාර / කොට්ඨාශ භාර / දිසිත්‍රික් භාර / ස්ථාන භාර නිලධාරීන් කටයුතු කල යුතුවේ.

01. 1893 අංක 03 දරණ ගෝඝාතක ආඥා පනත යටතේ විශේෂිත වූ වැරදි

1 : 1. 4 (1) වගන්තිය :- මෙම වගන්තිය ප්‍රකාර නිසි බලධාරියා විසින් දෙන ලද වාර්ෂික හෝ තවකාලික බල පත්‍රයකින් තොරව කිසිවකු විසින් සතුන් මැරීම මෙන්ම බල පත්‍රයක් රහිතව මස් වෙලඳාම හෝ සිදු නොකල යුතුය.

1 : 2. 13 (අ) වගන්තිය :- මෙම වගන්තිය ප්‍රකාර. පළාත් පාලන භාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් අනුමත කරන ලද සැලැස්මක් අනුව ඉදි කල ගොඩනැගිල්ලක් නොවන යම් ස්ථානයක යම් සතෙකුගේ මස් විකිණීම හෝ විකිණීමට තැබීම නැහැහොත් ඒ සඳහා සැලැස්වීම නහනම් වේ.

1 : 3. 18 (1) වගන්තිය :- නිසි බලධාරියාගෙන් ලබා ගන්නා ලද අවසර පත්‍රයක් නොමැතිව කිසිම ගවයකු ඝාතනය කිරීම නීත්‍යානුකූල නොවනු ඇත.

1 : 4. 19 වගන්තිය :- එබදු අවසර පත්‍රයක් ලබන කිසිවකු එම අවසර පත්‍රය සඳහන් ස්ථානයෙන් හැර අනෙක් කිසිම ස්ථානයක එම නියමය කඩ වන පරිද්දෙන් ගවයින් ඝාතනය නොකල යුතුය.

1 : 5. 14 වගන්තිය :- බල පත්‍රයක් සහිතව සත්වයින් ඝාතනය කල යුත්තේ පෙරවරු 06.00 සිට පස්වරු 06.00 දක්වා කාලය තුලය. ඒ අනුව රාත්‍රී කාලයේ කිසිම සත්වයෙක් ඝාතනය නොකල යුතුය.

1 : 6. 15 වගන්තිය :- නීත්‍යානුකූලව ගවයන් ඝාතනය කිරීමට ප්‍රථම රට පැය 24 ක කාලයක් තුල මහජනතාවට පෙනෙන සේ එම සතා ප්‍රසිද්ධියේ තැබිය යුතුය.

1 : 7. 15 (2) වගන්තිය :- රෝගී වූ කිසිම ගවයකු ඝාතනය කිරීම හෝ එබදු රෝගී ගවයකුගේ මාංශ විකිණීම සුදුසු තැබීම කිසිවකු විසින් සිදු නොකල යුතුය.

1 : 8. 24 (1) වගන්තිය :- කිසියම් ගව මාංශයක් හෝ නොවියලි ගව මස් ස්වකිය ස්වාමිත්වයේ තබා ගැනීම හා ඒ පිළිබඳව අධිකරණය සැහීමට පත්වන අයුරින් විස්තර කිමට අපොහොසත් වන තැනැත්තෙකු ද මෙහිදී වරදක් සිදු කරනු ලැබේ.

සැ.යු :- XIX නීති වෙලුමේ, 608 වන පරිච්ඡේදයේ (293 පිටුව) දැක්වෙන ගෝ ඝාතක ඉංග්‍රීසි පනත [BUTCHERS ORDINANCE] අනුසාරයෙන් ඉහත විස්තර දක්වා ඇත.

02. 1907 අංක 13 දරණ සත්ව හිංසා ආඥා පනත යටතේ විශේෂිත වූ වැරදි

2 : 1. 2 වන වගන්තිය :- මෙම වගන්තිය ප්‍රකාර, කුරුල්ලන්, මත්ස්‍යයන්, උරග වර්ගයේ සතුන් ඇතුලු සියලුම ගෘහස්ත හා අල්ලාගත් සතුන්ට හිංසා කිරීම තහනම් වේ. මෙහිදී සතුන් නිරාහාරව තැබීම, ඔවුන්ට නුවාල වන අයුරින් සිරකර තැබීම, වද හිංසා පැමිණවීම, නොසැලිමත්කම හේතු කොටගෙන සතුන් වේදනාවට පත්කිරීම යනාදිය මෙන්ම එම සතුන්ට අනවශ්‍ය පරිදි වේදනා විඳීමට අවස්ථා සලසා දෙමින් යම් වාහනයකින් රැගෙන යාම ජමෙන්ම කූඩයක් , පෙට්ටියක්, හෝ කූඩුවක් යනාදිය තුල රැගෙන යාම හා උසුලා ගෙන යාම වරදක් වේ.

2 : 2. 4 වන වගන්තිය :- යම් පුද්ගලයකු අනවශ්‍යවූත්, කෲර වූත් අයුරින් යම් සතෙකු මැරීම සිදු නොකල යුතුය.

03. 1958 අංක 29 දරණ සත්ව ආඥා පනත යටතේ විශේෂිත වූ වැරදි

3 : 1. 2 වන වගන්තිය :- මූලික පනත සහ එහි සංශෝධනයන් හි පැහැදිලිව දැක්වෙන්නේ රජයේ පශු වෛද්‍යවරුයකු විසින් කරන ලද සහතික කිරීමකින් තොරව කිසිදු එළදෙනුක පැටවකු ඝාතනය කල නොහැකි බවයි. එම කරුණු පහත පරිදි වේ.

i වයස අවුරුදු 12 ට අඩු නොවිය යුතුය.

ii අභිජනනය සඳහා සුදුසු නොවීම.

iii අන්ධ, අංගවිකල වූ හෝ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට යොදා ගත නොහැකි වීම.

iv බෝවන හෝ ආසාධිත රෝගයන්ගෙන් මිදුනු

v ගර්භණී භාවයෙන් තොරවූ

vi පසුගිය මාස 3 ක කාලයක පටන් එම සත්වයා සිටි ප්‍රදේශය අවට කිලෝ මීටර් 2 ක ප්‍රදේශය බෝවෙන හෝ ආසාධිත රෝගයක්ගෙන් තොරවී තිබීම.

කෙසේ වෙතත් ඉහත තත්වයේ ඇති සතුන් පිළිබඳව සහතිකයක් අදාල ඝාතක ස්ථානය හා සම්බන්ධ වන පශු වෛද්‍ය වරයා විසින් මුලිකව ලබා දෙන අතර, එම සහතිකය නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් එම සතුන් ඝාතනය කල යුතුය.

3 : 2. 2.(2) වගන්තිය :- මෙම වගන්තිය 1988 අංක 46 දරණ සත්ව (සංශෝධණ) පනතේ 2 (ආ) වගන්තිය ප්‍රකාර, ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියේ 2 වන වගන්තියට ඉක්බිතිවම 3 වන වගන්තිය ලෙස එකතුවී ඇති නීතිමය ප්‍රතිපාදනයන් ප්‍රකාර එළ වැස්සියි මෙන්ම මී දෙනුන් මැරීම හා මැරීමට ඉඩදීම තහනම් වේ.

සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ, සතුන්ගේ සෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධ අධ්‍යක්ෂ වරයාගේ 1983.06.20 වන දිනැතිව, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පශු වෛද්‍ය වරුන්ට ලිඛිතව කර ඇති නියෝගය ප්‍රකාර, සියලුම මී ගවයින් හා සියලුම එළදෙනුන් ඝාතනය කිරීම තහනම් කර ඇත.

3 : 3. 3 වගන්තිය :- මේ අනුව යම් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක් ඇතුලත හෝ පරිපාලන දිස්ත්‍රියක් තුලට හෝ යම් පරිපාලන දිස්ත්‍රිකයෙන් බැහැරට හෝ යම් සතෙකු ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා පරිපාලන දිස්ත්‍රිකයේ

දිසාපති වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රවාහන අවසර පත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වන අතර, කිසිවකු විසින් ගවයින්, මී ගවයින්, එසේ බල පත්‍රයක් නොමැතිව ප්‍රවාහනය නොකල යුතුය. (1988 අංක 46 දරණ සත්ව සංශෝධන පනතේ 5 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තිය 03 වන වගන්තියට 3 ඇ ලෙස එක්වූ වගන්තිය ප්‍රකාරව)

04 . සතුන් යන වචනය විග්‍රහ කිරීම.

4 : 1. 1892 අංක 03 දරණ ගොඟාතක ආඥා පනතේ 02 වන වගන්තිය ප්‍රකාර, "සත්වයා" යන්නෙහි ගරකුන්,, බැටලුවන්, එලුවන්, ඌරන්, හා කැස්බෑවන් යන සතුන්ද, ඇතුලත් වේ.

4 : 2. 1907 අංක 13 දරණ සත්ව හිංසා පනතේ 14 වන වගන්තිය ප්‍රකාර, " සත්වයා " යන්නට කුරුල්ලන් , මත්ස්‍යන්, උරග වර්ගයේ සතුන් ඇතුලු ගෘහස්ත සත්වයන් හා අල්ලාගත් සත්වයන් ඇතුලත් වේ.

4 : 3. 1958 අංක 29 දරණ සත්ව ආඥා පනතේ 38 වන වගන්තිය ප්‍රකාර, " සත්වයා " යන්නට ගවයින්, මී ගවයින් ,ඇතුලත් වන අතර, ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියේ iv වන කොටසේ දැක්වෙන නීතිමය ප්‍රතිපාදනයන් යටතේ කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී පමණක් සත්වයා යන්නට බැටලුවන් , එලුවන්, ඌරන් , හා කැම පිණිස ඇති කරන කුකුලන් හා තරාවන් ආදී සතුන් ඇතුලත් වේ.

05. මෙම නීතිමය තත්වයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා පොදු නියෝග

5 : 1. සෑම පොලිස් ස්ථානාධිපති වරයෙකුම තම ප්‍රදේශයේ නීත්‍යානුකූලව බල පත්‍ර ලබා ඇති ගව ඝාතක මෙන්ම අනෙකුත් සතුන් ඝාතනය කරනු ලබන ස්ථාන පිළිබඳ විස්තර පොලිස් ස්ථානයේ තබා ගත යුතුය.

5 : 2. මේ විස්තර පිළිබඳව සටහන් තබා ගැනීමේදී අදාල වර්ෂය සඳහා පලාත්පාලන අයතනයෙන් නීත්‍යානුකූලව බලපත්‍ර ලබා ගත් අයිතිකරුවන්ගේ නම්, ලිපින හැදුන්මපත් අංක, බල පත්‍රයට අනුව ගව ඝාතක ස්ථානයන්හි ලිපින, දුරකථන අංක සහ බලපත්‍රයන්හි යොමු අංක සහ නිකුත් කල දිනයන් එහි අතුලත් විය යුතුය.

5 : 3. තම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ගොඟාතක ආඥා පනතේ 13 (අ) වගන්තිය ප්‍රකාර, පාලාත් පාලන අමාත්‍යාංශය හාර ලේකම් විසින් අනුමත කරනු ලද සැලසුමක් අනුව ඉදිකල ගොඩනැගිලි තුල යම් සතෙකුගේ මස් විකිණීම සඳහා අනුමැතිය

ලැබී ඇති ස්ථානයන් පිළිබඳ විස්තර ඉහත නියෝග 02 හි දැක්වෙන ආකාරයට පොලිස් ස්ථානයේ තබා ගත යුතුය. එවැනි ස්ථානයන් තුළ හැරෙන්නට තම පොලිස් බල ප්‍රදේශය තුළ කිසිදු ස්ථානයක මෙසේ යම් සතකුගේ මාංශ විකිණීම සිදු නොකිරීමට සියලුම ස්ථාන භාර නිලධාරීන් වග බලා ගත යුතුය.

5 : 4. බල පත්‍ර සහිතව සතුන් ඝාතනය කරනු ලබන ස්ථානයන්හි වීඩියෝව කටයුතු කිරීමට පත් කර ඇති පශු වෛද්‍ය / පශු ශල්‍ය වෛද්‍ය / පලාත් පාලන ආයතනය විසින් පත්කරන ලද වෙනත් නිලධාරියා ගේ විස්තරද විශේෂයෙන් ඔහු හඳිසියකදී සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංකයන් ද සෑම පොලිස් ස්ථානයකම ලේඛණ ගත වී තිබිය යුතුය.

5 : 5. මෙම සතුන් ඝාතනය කරනු ලබන ස්ථානයන්හි අදාල නීතිමය ප්‍රතිපාදනයන්ට යටත්ව කටයුතු සිදුවීම නිරන්තරයෙන්ම පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම මෙන්ම එම පරීක්ෂා කරනු ලබන සෑම අවස්ථාවකම ඒ පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහන් තොරතුරු පොතේ මෙන්ම අදාල ලේඛනයේ තැබීම ස්ථානාධිපති වරයා ඇතුලු අනිකුත් නිලධාරීනිගේ වගකීම වේ.

5 : 6. බල පත්‍ර සහිතව මහා පරිමාණයේ සිදු කරනු ලබන සත්ව ඝාතක ස්ථාන, විශේෂයෙන් ගව ඝාතක ස්ථානයන්හි ගවයන් ඝාතනය කරනු ලබන දිනයන්හිදී ස්ථානාධිපති / වගකිව යුතු නිලධාරියකු එම ස්ථානයට ගොස් මෙම නීතිමය ප්‍රතිපාදනයන් පරීදී කටයුතු සිදුවී තිබේද යන්න නිරීක්ෂණය කිරීම මෙහිදී අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත. සත්ව ආඥාපනතේ දෙවන වගන්තියෙහි දැක්වෙන පරිදී එම සතුන් ඝාතනය නොවන බවට එම ස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කරනු ලබන නිලධාරියා මෙහිදී තරයේ සහතික වී වග කිව යුතු වේ.

5 : 7. මැරීම තහනම් කර ඇති වර්ගයේ සතුන් මැරීම සඳහා අනුමැතිය යම් පශු වෛද්‍ය වරයෙකු / පශු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු / ඔහු විසින් ලියවිල්ලකින් නම් කරවනු ලැබූ නිලධාරියකු, / පලාත්.පාලන ආයතනයකින් පත් කරන ලද වෙනත් යම් නිලධරයකු විසින් ලබා දී තිබේ නම්, එම අනුමැතිය ලබා දෙන නිලධාරීන්ට විරුද්ධවද නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කල යුතු වාක් මෙන්ම ඔහුන්ට විරුද්ධව විනය්‍යානුකූලව කටයුතු කිරීම සඳහාද ඒ පිළිබඳ පූර්ණ වාර්තාවක් අදාල ස්ථානාධිපති වරයා විසින් එම නිලධාරියා අනුයුක්තව සිටින ආයතනයේ ප්‍රධානියා වෙත යැවිය යුතුය.

5 : 8. සියලුම ස්ථානාධිපති වරුන් තම ප්‍රදේශයේ නිසි පරීදි නිකුත් කරනු ලබන බල පත්‍රයකින් තොරව මාංශ විකිණීම සඳහා කිසිවකුට ඉඩ නොදිය යුතුය. (ඖෂධක ආඥා පනතේ වගන්ති 4 (1) හා 13 (ආ) ප්‍රකාර) මෙහිදී ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස සති පොල යනාදියෙහි විවෘත ස්ථානයන්හි කිසිවකු මස් විකිණීම සිදු කරයිනම් ඒ පිළිබඳ ඔවුන්ට විරුද්ධව අවශ්‍ය කටයුතු කල යුතුය.

5 : 9. ගවයින් හා ම ගවයින් සත්ව ආඥා පනතේ 03 වන වගන්තියේ දැක්වෙන ආකාරයට බල පතු නොමැතිව ප්‍රවාහනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා සියලුම ස්ථානාධිපති වරුන් ප්‍රතිඵලදායී ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් ක්‍රියා කල යුතු වන අතර, බලපත්‍රයක් සහිතව සතුන් ප්‍රවාහනය කලත්, එම ප්‍රවාහනය කරනු ලබන සතුන්ට වද හිංසා ගෙන දෙන අයුරින් ඔවුන් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන්නේ නම්, සත්ව හිංසා ආඥා පනතේ 02 වන වගන්තිය ප්‍රකාර එම පැහැර හරින්නන්ට අවශ්‍ය නීතිානුකූල කටයුතු කල යුතුය.

ඉහත දැක්වෙන නියෝග හා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක් සියලුම කොට්ඨාශ භාර නිලධාරීන් විසින් නොපමාව සකස් කල යුතු වන අතර, මේ සඳහා පැහැදිලි ස්ථාවර නියෝගයක්ද නිකුත් කල යුතුය. එම ස්ථාවර නියෝගයේ කොට්ඨාශය තුල පිහිටි සියලුම බල පතු ලාභී සත්ව ඝාතන ස්ථාන, මාංශ අලෙවි කිරීමේ ස්ථාන, පිළිබඳ විස්තර දක්වා තිබිය යුතු අතර, එම ස්ථාවර නියෝගයේ පිටපතක් නි.පො.ප අපරාධ වෙත නොපමාව යොමු කල යුතුය.

මෙම වත්තු ලේඛයේ දැක්වෙන උපදෙස් හා නියෝග තරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සියලුම වගකිවයුතු නිලධාරීන්ගෙන් මා තරයේ අපේක්ෂා කරනු ලබන අතර,, මෙම නියෝගයන්ට පටහැනිව ක්‍රියාකරමින් යම් පොලිස් ස්ථාන ප්‍රදේශයක් තුල මින් ඉදිරියට මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියා සිදු වේ නම්, අදාල කොට්ඨාශ භාර / දිස්ත්‍රික් භාර / ස්ථාන භාර / නිලධාරියා ඒ සඳහා තරයේ වගකිව යුතුය. එහිදී නිලධාරියාගේ තරාතිරම නොබලා ඔහුන්ට විරුද්ධව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට එම පැහැර හැරීම හේතු සාදක වනු ඇත.

උපදෙස් පංති වාර 02 කදී මේ පිළිබඳව සියලුම නිලධාරීන් / නිලධාරියන් දැනුවත් කිරීමට පියවර් ගත යුතුවේ.

(වික්ටර් පෙරේරා)
පොලිස්පති

වික්ටර් පෙරේරා
පොලිස්පති